



Nomor 152/Pid.Sus/2021/PN Yyk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Yogyakarta yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- | | |
|-----------------------|--|
| 1. Nama lengkap | : Suprianto Alias Babe Bin Alip Martosudiro |
| 2. Tempat lahir | : Yogyakarta |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 35 Tahun /18 Maret 1986 |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : Ngampilan, NG1/79, Rt/Rw. 3/1, Kel. Ngampilan,
Kec. Ngampilan, Kota Yogyakarta. |
| 7. Agama | : Islam |
| 8. Pekerjaan | : Wiraswasta |

Terdakwa Suprianto Alias Babe Bin Alip Martosudiro ditangkap oleh Penyidik pada tanggal 26 Maret 2021 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Maret 2021 sampai dengan tanggal 15 April 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 April 2021 sampai dengan tanggal 25 Mei 2021
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Mei 2021 sampai dengan tanggal 7 Juni 2021
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Mei 2021 sampai dengan tanggal 23 Juni 2021
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Juni 2021 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2021

Terdakwa menghadap sendiri;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 152 / Pid.Sus / 2021 / PN Yyk tanggal 17 Juni 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 152/Pid.Sus/2021/PN Yyk tanggal 25 Mei 2021 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa SUPRIANTO alias BABE Bin ALIP MARTOSUDIRO terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak, memiliki menyimpan dan / atau membawa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

psikotropika” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 62 UU Republik Indonesia No. 5 tahun 1997 ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SUPRIANTO alias BABE Bin ALIP MARTOSUDIRO dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan pidana denda Rp.2.000.000.- (dua juta rupiah) subsider 2 (dua) bulan kurungan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 10 butir pil Atarax Alprazolam 1mg, 10 butir pil Riklona Clonazepam 2mg , dan sisa barang bukti setelah uji laborat berupa 9 butir pil Atarax Alprazolam, 9 butir pil Riklonadan sebuah HandPhone merek Oppo warna merah dengan No simcard 088806734249 dirampas untuk dimusnahkan ;
4. Menetapkan agar terdakwa jika terbukti bersalah dan dijatuhi pidana sepaya dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan menyesal dengan perbuatan yang telah dilakukannya dan berjanji untuk tidak mengulangnya kembali.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: Menyatakan tetap pada tuntutanannya.

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: Menyatakan tetap pada permohonan keringanan hukuman.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa SUPRIANTO alias BABE Bin ALIP MARTOSUDIRO pada hari Jumat tanggal 26 Maret 2021 sekitar jam 18.30 WIB, atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2021, di Ngampilan, NG1/79, Rt/Rw. 3/1, Kel. Ngampilan, Kec. Ngampilan, Kota Yogyakarta, atau setidaknya pada tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Yogyakarta, telah secara tanpa hak, memiliki menyimpan dan / atau membawa psikotropika, Perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut: Berawal adanya informasi dari masyarakat yang diterima oleh para saksi Polisi dari DitResNarkoba Polda DIY, tentang adanya tidak pidana psikotropika yang dilakukan oleh terdakwa, dan setelah melakukan penyelidikan para saksi Polisi

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2021/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Jumat tanggal 26 Maret 2021 sekitar jam 18.30 WIB, di Ngampilan, NG1/79, Rt/Rw. 3/1, Kel. Ngampilan, Kec. Ngampilan, Kota Yogyakarta, dan pada saat ditangkap dari diri terdakwa diamankan barang bukti berupa : 10 butir pil Atarax Alprazolam 1mg, 10 butir pil Riklona Clonazepam 2mg dan sebuah HandPhone merek Oppo warna merah dengan No simcard 088806734249, dimana barang bukti pil psikotropika tersebut adalah milik terdakwa tanpa ijin dari pejabat yang berwenang ;Setelah ditangkap terdakwa mengaku mendapatkan pil psikotropika tersebut dengan cara membeli melalui Facebook dengan menggunakan HP milik terdakwa pada Bagoz Lmb seharga Rp. 660.000,-, dan mendapatkan 14 butir pil Atarax Alprazolam dan 30 butir pil Riklona Clonazepam, dan terdakwa menjual 20 butir pil Riklona pada saksi YULI SARJIYANTO seharga Rp. 540.000.- namun belum dibayar. Barang bukti psikotropika yang diamankan dari terdakwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium pada Balai Kabkes dan Kalibrasi Dinas Kesehatan DI Yogyakarta Nomor ; 441/01084 tanggal 05-04-2021 yang ditandatangani atas sumpah dan jabatan oleh Setyarini Hestu Lestari SKM MKes sebagai Kepala Balai Laboratorium dengan kesimpulan : BB No Lab 005394/T/03/2021 mengandung Alprazolam terdaftar dalam Golongan IV (empat) No. urut 2 dan BB No Lab 005394/T/03/2021 mengandung mengandung Klonazepam terdaftar dalam Golongan IV (empat) No. urut 30 lampiran Undang undang Republik Indonesia No. 5 tahun 1997 tentang Psikotropika, dan sisa barang bukti berupa 9 butir pil Atarax Alprazolam, 9 butir pil Riklona. Bahwa terdakwa SUPRIANTO alias BABE Bin ALIP MARTOSUDIRO pada hari Jum'at tanggal 26Maret 2021 sekitar jam 18.30 WIB, atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2021, di Ngampilan, NG1/79, Rt/Rw. 3/1, Kel. Ngampilan, Kec. Ngampilan, Kota Yogyakarta, atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Yogyakarta, telah secara tanpa hak, memiliki menyimpan dan / atau membawa psikotropika, Perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal adanya informasi dari masyarakat yang diterima oleh para saksi Polisi dari DitResNarkoba Polda DIY, tentang adanya tidak pidana psikotropika yang dilakukan oleh terdakwa, dan setelah melakukan penyelidikan para saksi Polisi kemudian melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Jum'at tanggal 26 Maret 2021 sekitar jam 18.30 WIB, di Ngampilan, NG1/79, Rt/Rw. 3/1, Kel. Ngampilan, Kec. Ngampilan, Kota Yogyakarta, dan pada saat ditangkap dari diri terdakwa

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2021/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diamankan barang bukti berupa : 10 butir pil Atarax Alprazolam 1mg, 10 butir pil Riklona Clonazepam 2mg dan sebuah HandPhone merek Oppo warna merah dengan No simcard 088806734249, dimana barang bukti pil psikotropika tersebut adalah milik terdakwa tanpa ijin dari pejabat yang berwenang ;

- Setelah ditangkap terdakwa mengaku mendapatkan pil psikotropika tersebut dengan cara membeli melalui Facebook dengan menggunakan HP milik terdakwa pada Bagoz Lmb seharga Rp. 660.000,-, dan mendapatkan 14 butir pil Atarax Alprazolam dan 30 butir pil Riklona Clonazepam, dan terdakwa menjual 20 butir pil Riklona pada saksi YULI SARJIYANTO seharga Rp. 540.000.- namun belum dibayar.
- Barang bukti psikotropika yang diamankan dari terdakwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium pada Balai Kabkes dan Kalibrasi Dinas Kesehatan DI Yogyakarta Nomor ; 441/01084 tanggal 05-04-2021 yang ditandatangani atas sumpah dan jabatan oleh Setyarini Hestu Lestari SKM MKes sebagai Kepala Balai Laboratorium dengan kesimpulan : BB No Lab 005394/T/03/2021 mengandung Alprazolam terdaftar dalam Golongan IV (empat) No. urut 2 dan BB No Lab 005394/T/03/2021 mengandung mengandung Klonazepam terdaftar dalam Golongan IV (empat) No. urut 30 lampiran Undang undang Republik Indonesia No. 5 tahun 1997 tentang Psikotropika, dan sisa barang bukti berupa 9 butir pil Atarax Alprazolam, 9 butir pil Riklona..

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam pasal 62 UU Republik Indonesia No. 5 tahun 1997 tentang Psikotropika

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

- 1 Saksi **YUYUN HERAWANTO S.Sos** dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi tidak kenal serta tidak mempunyai hubungan keluarga dengan terdakwa.
 - Bahwa saksi adalah seorang anggota Kepolisian.
 - Bahwa saksi bersama dengan Tim telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Jumat tanggal 26 Maret 2021 sekitar pukul 22.15 Wib di rumah terdakwa di Ngampilan NG I / 79 RT 003 RW 001 Kelurahan Ngampilan Kecamatan Ngampilan Kota Yogyakarta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tim dengan didampingi Ketua RT, saksi bersama Tim kemudian melakukan penggeledahan di kamar Terdakwa dan menemukan 10 butir Pil Atarax Alprazolam 1 mg dan 10 (sepuluh) butir Pil Riklona Clonazepam 2 mg dan 1 (satu) buah Hand Phone merk OPPO seri A3s warna merah dengan nomor Simcard 088806734249
- Bahwa setelah ditangkap terdakwa bersama barang bukti dibawa ke kantor Diresnarkoba Polda DI Yogyakarta
- Bahwa dalam penangkapan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa :
 - 10 (sepuluh) butir Pil Atarax Alprazolam 1 mg
 - 10 (sepuluh) butir Pil Riklona Clonazepam 2 mg
 - 1 (satu) buah Handphone merk OPPO seri A3s warna merah dengan No sim card 088806734249
- Bahwa semua barang bukti yang ditemukan saat penangkapan dan penggeledahan terdakwa kesemuanya diakui milik terdakwa.
- Bahwa terdakwa membeli psikotropika jenis Pil Atarax Alprazolam dan Pil Riklona Clonazepam selain untuk dipergunakan sendiri juga dijual kembali kepada orang lain.
- Bahwa saksi beserta Tim menemukan 10 butir Pil AtaraX Alprazolam 1 mg dan 10 (sepuluh) butir Pil Riklona Clonazepam 2 mg di dinding kamar terdakwa.
- Bahwa Pil Riklona Clonazepam yang dibeli terakhir oleh Terdakwa sebelum ditangkap sudah dijual Terdakwa ke terdakwa Yuli Sarjianto (dalam berkas terpisah) sebanyak 20 butir dengan harga Rp. 540.000,- pada hari Jumat tanggal 26 Maret 2021 sekitar pukul 19.50 Wib (terdakwa Yuli) mengambil 20 butir Pil Riklona Clonazepam ke rumah terdakwa
- Bahwa saksi bersama Tim menemukan 1 (satu) buah Hand Phone merk OPPO seri A3s warna merah dengan nomor Simcard 088806734249 di depan kamar terdakwa
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwajib untuk menyimpan, memiliki dan membawa psikotropika
- Bahwa terdakwa membeli 14 (empat belas) butir Pil Atarax Alprazolam 1 mg dan 30 (tigapuluh) butir Pil Riklona Clonazepam 2 mg dari teman face booknya yang bernama Bagoz Lmb dengan harga Rp. 660.000,- (enam ratus enam puluh ribu rupiah)
- Bahwa terdakwa menghubungi Bagoz Lmb melalui messenger Facebook dengan menggunakan Handphone merk OPPO seri A3s warna merah dengan nomor Simcard 088806734249 pada hari Kamis tanggal 25 April 2021 sekira pukul 12.00 Wib terdakwa melakukan pembayaran secara langsung ke Bagoz pada hari Jumat tanggal 26

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2021/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maret 2021 sekitar pukul 15.00 Wib, kemudian malam harinya sekitar pukul 19.32 Wib, Bagoz mengantar langsung 14 (empat belas) butir Pil Atarax Alprazolam 1 mg dan 30 (tigapuluh) butir Pil Riklona Clonazepam 2 mg ke rumah terdakwa.

- Bahwa setahu saksi terdakwa melakukan pembayaran secara langsung ke Bagoz. Lmb.
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya.

2. Saksi **SUGITO WINTOLO** dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal serta tidak mempunyai hubungan keluarga dengan terdakwa.
- Bahwa saksi adalah seorang petugas Kepolisian yang bertugas di Ditresnarkoba Polda DIY
- Bahwa awalnya saksi bersama dengan Tim menangkap terdakwa Yuli Sarjianto (terdakwa dalam berkas terpisah) dan dari penangkapan tersebut dilakukan pengembangan kemudian ditangkaplah terdakwa dirumahnya pada hari Jumat tanggal 26 Maret 2021 sekitar pukul 22.15 Wib di rumah Terdakwa di Ngampilan NG I / 79 RT 003 RW 001 Kelurahan Ngampilan Kecamatan Ngampilan Kota Yogyakarta
- Bahwa Tim dengan didampingi Ketua RT kemudian melakukan penggeledahan di kamar terdakwa dan menemukan 10 butir Pil AtaraX Alprazolam 1 mg dan 10 (sepuluh) butir Pil Riklona Clonazepam 2 mg dan 1 (satu) buah Hand Phone merk OPPO seri A3s warna merah dengan nomor Simcard 088806734249
- Bahwa setelah menangkap terdakwa kemudian terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polda DIY untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa dari bukti yang ditemukan saat melakukan penggeledahan terhadap terdakwa diakui semua adalah milik terdakwa.
- Bahwa terdakwa mengakui membeli psikotropika jenis Pil Atarax Alprazolam dan Pil Riklona Clonazepam untuk dijual kembali dan untuk dipergunakan sendiri
- Bahwa saksi beserta Tim menemukan 10 butir Pil AtaraX Alprazolam 1 mg dan 10 (sepuluh) butir Pil Riklona Clonazepam 2 mg di dinding kamar terdakwa.
- Bahwa ada pengakuan dari terdakwa bahwasanya Pil Riklona Clonazepam yang dibeli terakhir oleh Terdakwa sebelum ditangkap sudah dijual Terdakwa ke Yuli Sarjianto (dalam berkas terpisah)

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2021/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 20 butir dengan harga Rp. 540.000,- pada hari Jumat tanggal 26 Maret 2021 sekitar pukul 19.50 Wib (Yuli mengambil 20 butir Pil Riklona Clonazepam ke rumah terdakwa).

- Bahwa Tim menemukan 1 (satu) buah Hand Phone merk OPPO seri A3s warna merah dengan nomor Simcard 088806734249 di depan kamar Terdakwa
- Bahwa terdakwa mengakui tidak mempunyai ijin dari yang berwajib untuk menyimpan, memiliki dan membawa psikotropika
- Bahwa terdakwa mengakui membeli 14 (empat belas) butir Pil Atarax Alprazolam 1 mg dan 30 (tigapuluh) butir Pil Riklona Clonazepam 2 mg dari teman face booknya yang bernama Bagoz Lmb dengan harga Rp. 660.000,- (enam ratus enam puluh ribu rupiah)
- Bahwa setahu saksi terdakwa menghubungi Bagoz Lmb melalui messenger Facebook dengan menggunakan Handphone merk OPPO seri A3s warna merah dengan nomor Simcard 088806734249 pada hari Kamis tanggal 25 April 2021 sekira pukul 12.00 Wib
- Bahwa terdakwa melakukan pembayaran secara langsung ke Bagoz pada hari Jumat tanggal 26 Maret 2021 sekitar pukul 15.00 Wib, kemudian malam harinya sekitar pukul 19.32 Wib, Bagoz mengantarkan langsung 14 (empat belas) butir Pil Atarax Alprazolam 1 mg dan 30 (tigapuluh) butir Pil Riklona Clonazepam 2 mg ke rumah terdakwa
- Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya.

3 Saksi **BUDI PRASETYO** dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi menyatakan tidak kenal serta tidak mempunyai hubungan keluarga dengan terdakwa
- Bahwa saksi adalah seorang petugas dari Kepolisian di Polda DIY.
- Bahwa saksi bersama Tim berdasarkan informasi dari masyarakat terlebih dahulu telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa Yuli Sarjianto (dalam berkas terpisah) dari penangkapan tersebut dilakukan pengembangan kemudian ditangkaplah terdakwa dirumahnya pada hari Jumat tanggal 26 Maret 2021 sekitar pukul 22.15 Wib di rumah Terdakwa di Ngampilan NG I / 79 RT 003 RW 001 Kelurahan Ngampilan Kecamatan Ngampilan Kota Yogyakarta
- Bahwa Tim dengan didampingi Ketua RT kemudian melakukan penggeledahan di kamar terdakwa dan menemukan 10 butir Pil AtaraX Alprazolam 1 mg dan 10 (sepuluh) butir Pil Riklona Clonazepam 2 mg

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2021/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan 1 (satu) buah Hand Phone merk OPPO seri A3s warna merah dengan nomor Simcard 088806734249

- Bahwa setelah menangkap terdakwa kemudian terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polda DIY untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa dari bukti yang ditemukan saat melakukan penggeledahan terhadap terdakwa diakui semua adalah milik terdakwa.
- Bahwa terdakwa mengakui membeli psikotropika jenis Pil Atarax Alprazolam dan Pil Riklona Clonazepam untuk dijual kembali dan untuk dipergunakan sendiri
- Bahwa saksi beserta Tim menemukan 10 butir Pil AtaraX Alprazolam 1 mg dan 10 (sepuluh) butir Pil Riklona Clonazepam 2 mg di dinding kamar terdakwa.
- Bahwa ada pengakuan dari terdakwa bahwasanya Pil Riklona Clonazepam yang dibeli terakhir oleh Terdakwa sebelum ditangkap sudah dijual Terdakwa ke Yuli Sarjianto (dalam berkas terpisah) sebanyak 20 butir dengan harga Rp. 540.000,- pada hari Jumat tanggal 26 Maret 2021 sekitar pukul 19.50 Wib (Yuli mengambil 20 butir Pil Riklona Clonazepam ke rumah terdakwa).
- Bahwa Tim menemukan 1 (satu) buah Hand Phone merk OPPO seri A3s warna merah dengan nomor Simcard 088806734249 di depan kamar Terdakwa
- Bahwa terdakwa mengakui tidak mempunyai ijin dari yang berwajib untuk menyimpan, memiliki dan membawa psikotropika
- Bahwa terdakwa mengakui membeli 14 (empat belas) butir Pil Atarax Alprazolam 1 mg dan 30 (tigapuluh) butir Pil Riklona Clonazepam 2 mg dari teman face booknya yang bernama Bagoz Lmb dengan harga Rp. 660.000,- (enam ratus enam puluh ribu rupiah)
- Bahwa setahu saksi terdakwa menghubungi Bagos Lmb melalui messenger Facebook dengan menggunakan Handphone merk OPPO seri A3s warna merah dengan nomor Simcard 088806734249 pada hari Kamis tanggal 25 April 2021 sekira pukul 12.00 Wib
- Bahwa terdakwa melakukan pembayaran secara langsung ke Bagoz pada hari Jumat tanggal 26 Maret 2021 sekitar pukul 15.00 Wib, kemudian malam harinya sekitar pukul 19.32 Wib, Bagoz mengantar langsung 14 (empat belas) butir Pil Atarax Alprazolam 1 mg dan 30 (tigapuluh) butir Pil Riklona Clonazepam 2 mg ke rumah terdakwa

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2021/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya.

4 Saksi **YULI SARJIANTO** dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa Suprianto sejak lebih dari 1 bulan yang lalu
- Bahwa awalnya Tim dari Ditresnarkoba POLDA DIY telah menangkap saksi (terdakwa dalam berkas terpisah) pada hari Jumat tanggal 26 Maret 2021 sekitar pukul 20.30 Wib di rumah saksi beralamat di Gg Tegalsari RT 08 Pakuncen Wirobrajan Yogyakarta
- Bahwa saksi ditangkap Tim dari Ditresnarkoba karena telah membeli 20 butir pil riklona 2 clenozepam 2 mg dari terdakwa Suprianto pada hari Jumat tanggal 26 Maret 2021 sekitar pukul 19.00 Wib di rumah terdakwa Suprianto di Ngampilan NG I / 79 RT 003 RW 001 Kelurahan Ngampilan Kecamatan Ngampilan Kota Yogyakarta
- Bahwa berdasarkan informasi dari saksi (terdakwa dalam berkas terpisah) tersebut maka Tim dari Ditresnarkoba Polda DI Yogyakarta telah menangkap terdakwa Suprianto pada hari Jumat tanggal 26 Maret 2021 sekitar pukul 22.15 Wib di rumah terdakwa di Ngampilan NG I / 79 RT 003 RW 001 Kelurahan Ngampilan Kecamatan Ngampilan Kota Yogyakarta
- Bahwa setahu saksi Tim yang telah menangkap saksi terdiri sebanyak 6 (enam) personil Kepolisian.
- Bahwa saksi ditangkap Petugas pada saat membonceng sepeda motor saudara saksi yang bernama Ardi Kusuma Wardana
- Bahwa setahu saksi harga 10 butir pil tersebut adalah Rp. 270.000,- namun uangnya belum saksi bayar dan baru akan saksi bayar jika pil tersebut sudah laku terjual. Rencananya setiap 10 butir pilnya akan saksi jual dengan harga Rp. 300.000,-
- Bahwa setahu saksi terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwajib untuk menyimpan, memiliki dan membawa psikotropika
- Bahwa saksi membeli 20 (dua puluh) butir pil riklona 2 clenozepam 2 mg dengan harga Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah)
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 26 Maret 2021 sekitar pukul 17.00 Wib saksi dengan menggunakan HP merk Huawei warna silver menghubungi terdakwa Suprianto untuk membeli 20 butir pil Riklona (harga per 10 butirnya Rp. 270.000,-)
- Bahwa sesampai di rumah terdakwa di Ngampilan NG I / 79 RT 003 RW

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2021/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

001 Kelurahan Ngampilan Kecamatan Gedong Tengen Kota Yogyakarta
saksi langsung diberi 20 butir pil Riklona 2 Clonazepam 2 mg

- Bahwa Pil tersebut lalu saksi simpan di saku jaket sebelah depan lalu saksi bilang ke terdakwa "uangnya nanti setelah pil laku saksi jual"
- Bahwa setahu saksi terdakwa menjawab "Ya"
- Bahwa saksi lalu diantar Ardi ke pasar Klitikan, tetapi sesampai digang Tegalsari RT 08 Pakuncen Wirobrajan Yogyakarta saksi dihentikan 6 orang dari Tim Ditresnarkoba POLDA DI Yogyakarta
- Bahwa saksi mengakui telah 9 kali membeli Pil Riklona dari terdakwa
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa **terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:**

- Bahwa Tim dari Ditresnarkoba Polda DI Yogyakarta dengan didampingi Ketua RT telah menangkap terdakwa pada hari Jumat tanggal 26 Maret 2021 sekitar pukul 22.15 Wib di rumah terdakwa di Ngampilan NG I / 79 RT 003 RW 001 Kelurahan Ngampilan Kecamatan Ngampilan Kota Yogyakarta
- Bahwa Ketua RT bersama Tim kemudian melakukan penggeledahan di kamar terdakwa dan menemukan 10 butir Pil AtaraX Alprazolam 1 mg dan 10 (sepuluh) butir Pil Riklona Clonazepam 2 mg dan 1 (satu) buah Hand Phone merk OPPO seri A3s warna merah dengan nomor Simcard 088806734249
- Bahwa atas semua barang bukti yang ditemukan semuanya diakui adalah milik terdakwa.
- Bahwa terdakwa mengakui membeli Pil Atarax Alprazolam dan Pil Riklona Clonazepam untuk dijual kembali dan untuk dipergunakan sendiri.
- Bahwa dari penggeledahan yang dilakukan Petugas menemukan 10 butir Pil Atarax Alprazolam 1 mg dan 10 (sepuluh) butir Pil Riklona Clonazepam 2 mg di dinding kamar terdakwa.
- Bahwa terdakwa mengakui Pil Riklona Clonazepam yang terakhir terdakwa beli sebelum ditangkap sudah terdakwa jual ke saksi Yuli Sarjianto (terdakwa dalam berkas terpisah) sebanyak 20 butir dengan harga Rp. 540.000,- pada hari Jumat tanggal 26 Maret 2021 sekitar pukul 19.50 Wib (Yuli mengambil 20 butir Pil Riklona Clonazepam ke rumah terdakwa)
- Bahwa dalam pengeledahan di rumah terdakwa Petugas menemukan 1 (satu) buah Hand Phone merk OPPO seri A3s warna merah dengan nomor Simcard 088806734249 di depan kamar terdakwa.

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2021/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwajib untuk menyimpan, memiliki dan membawa psikotropika
- Bahwa terdakwa membeli 14 (empat belas) butir Pil Atarax Alprazolam 1 mg dan 30 (tigapuluh) butir Pil Riklona Clonazepam 2 mg dari teman face book terdakwa yang bernama Bagoz Lmb dengan harga Rp. 660.000,- (enam ratus enam puluh ribu rupiah)
- Bahwa terdakwa mendapatkan pil tersebut dengan cara terdakwa menghubungi Bagos Lmb melalui messenger Facebook dengan menggunakan Handphone merk OPPO seri A3s warna merah dengan nomor Simcard 088806734249 pada hari Kamis tanggal 25 April 2021 sekira pukul 12.00 Wib.
- Bahwa terdakwa melakukan pembayaran secara langsung ke Bagoz pada hari Jumat tanggal 26 Maret 2021 sekitar pukul 15.00 Wib, kemudian malam harinya sekitar pukul 19.32 Wib, Bagoz mengantar langsung 14 (empat belas) butir Pil Atarax Alprazolam 1 mg dan 30 (tigapuluh) butir Pil Riklona Clonazepam 2 mg ke rumah terdakwa.
- Bahwa terdakwa kenal dengan Yuli sejak lebih dari 1 bulan yang lalu
- Bahwa awalnya Tim dari Ditresnarkoba POLDA DI Yogyakarta telah menangkap saksi Yuli (terdakwa dalam berkas terpisah) pada hari Jumat tanggal 26 Maret 2021 sekitar pukul 20.30 Wib di rumah saksi Yuli (terdakwa dalam berkas terpisah) di Gg Tegalsari RT 08 Pakuncen Wirobrajan Yogyakarta
- Bahwa setahu terdakwa saksi Yuli (terdakwa dalam berkas terpisah) telah ditangkap Tim dari Ditresnarkoba karena Yuli telah membeli 20 butir pil riklona 2 Clonazepam 2 mg dari terdakwa pada hari Jumat tanggal 26 Maret 2021 sekitar pukul 19.00 Wib di rumah terdakwa di Ngampilan NG I / 79 RT 003 RW 001 Kelurahan Ngampilan Kecamatan Ngampilan Kota Yogyakarta
- Bahwa berdasarkan informasi dari saksi Yuli (terdakwa dalam berkas terpisah) tersebut maka Tim dari Ditresnarkoba Polda DI Yogyakarta telah menangkap terdakwa pada hari Jumat tanggal 26 Maret 2021 sekitar pukul 22.15 Wib di rumah saya di Ngampilan NG I / 79 RT 003 RW 001 Kelurahan Ngampilan Kecamatan Ngampilan Kota Yogyakarta
- Bahwa Tim setahu terdakwa terdiri dari 6 personil Kepolisian.
- Bahwa terdakwa menjual Pil tersebut kepada saksi Yuli (terdakwa dalam berkas terpisah) dengan harga 10 butir pil tersebut adalah Rp. 270.000,- namun uangnya belum dibayar dan baru akan dibayar saksi Yuli jika pil tersebut sudah laku terjual

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2021/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu terdakwa saksi Yuli (terdakwa dalam berkas terpisah)_ rencananya setiap 10 butir pilnya akan dijual saksi Yuli dengan harga Rp. 300.000,-
 - Bahwa terdakwa mengakui tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwajib untuk menyimpan, memiliki dan membawa psikotropika
 - Bahwa saksi Yuli (terdakwa dalam berkas terpisah) membeli 20 (dua puluh) butir pil riklona 2 clonazepam 2 mg dengan harga Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah)
 - Bahwa cara saksi Yuli (terdakwa dalam berkas terpisah) pada hari Jumat tanggal 26 Maret 2021 sekitar pukul 17.00 Wib Yuli dengan menggunakan HP merk Huawei warna silver menghubungi terdakwa untuk membeli 20 butir pil Riklona (harga per 10 butirnya Rp. 270.000,- bahwa sesampai di rumah terdakwa di Ngampilan NG I / 79 RT 003 RW 001 Kelurahan Ngampilan Kecamatan Gedong Tengen Kota Yogyakarta saksi Yuli (terdakwa dalam berkas terpisah) langsung terdakwa beri 20 butir pil Riklona 2 Clonazepam 2 mg
 - Bahwa Pil tersebut lalu saksi Yuli (terdakwa dalam berkas terpisah) simpan di saku jaket sebelah depan lalu saksi Yuli bilang ke terdakwa “uangnya nanti setelah pil laku saksi Yuli jual” Dan dijawab terdakwa “Ya “.
 - Bahwa saksi Yuli mengakui telah 9 kali membeli Pil dari terdakwa.
 - Bahwa terdakwa menyatakan belum pernah dihukum.
- Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai

berikut:

- 10 (sepuluh) butir Pil Atarax Alprazolam 1 mg
- 10 (sepuluh) butir Pil Riklona Clonazepam 2 mg
- 1 (satu) buah Handphone merk OPPO seri A3s warna merah dengan No sim card 088806734249

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang

diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Tim dari Ditresnarkoba Polda DI Yogyakarta dengan didampingi Ketua RT telah menangkap terdakwa pada hari Jumat tanggal 26 Maret 2021 sekitar pukul 22.15 Wib di rumah terdakwa di Ngampilan NG I / 79 RT 003 RW 001 Kelurahan Ngampilan Kecamatan Ngampilan Kota Yogyakarta
- Bahwa Ketua RT bersama Tim kemudian melakukan pengeledahan di kamar terdakwa dan menemukan 10 butir Pil AtaraX Alprazolam 1 mg dan 10 (sepuluh) butir Pil Riklona Clonazepam 2 mg dan 1 (satu) buah Hand Phone merk OPPO seri A3s warna merah dengan nomor Simcard 088806734249
- Bahwa atas semua barang bukti yang ditemukan semuanya diakui adalah milik terdakwa.

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2021/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mengakui membeli Pil Atarax Alprazolam dan Pil Riklona Clonazepam untuk dijual kembali dan untuk dipergunakan sendiri.
- Bahwa dari pengeledahan yang dilakukan petugas menemukan 10 butir Pil Atarax Alprazolam 1 mg dan 10 (sepuluh) butir Pil Riklona Clonazepam 2 mg di dinding kamar terdakwa.
- Bahwa terdakwa mengakui Pil Riklona Clonazepam yang terakhir terdakwa beli sebelum ditangkap sudah terdakwa jual ke saksi Yuli Sarjianto (terdakwa dalam berkas terpisah) sebanyak 20 butir dengan harga Rp. 540.000,- pada hari Jumat tanggal 26 Maret 2021 sekitar pukul 19.50 Wib (Yuli mengambil 20 butir Pil Riklona Clonazepam ke rumah terdakwa)
- Bahwa dalam pengeledahan dirumah terdakwa Petugas menemukan 1 (satu) buah Hand Phone merk OPPO seri A3s warna merah dengan nomor Simcard 088806734249 di depan kamar terdakwa.
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwajib untuk menyimpan, memiliki dan membawa psikotropika
- Bahwa terdakwa membeli 14 (empat belas) butir Pil Atarax Alprazolam 1 mg dan 30 (tigapuluh) butir Pil Riklona Clonazepam 2 mg dari teman face book terdakwa yang bernama Bagoz Lmb dengan harga Rp. 660.000,- (enam ratus enam puluh ribu rupiah)
- Bahwa terdakwa mendapatkan pil tersebut dengan cara terdakwa menghubungi Bagos Lmb melalui messenger Facebook dengan menggunakan Handphone merk OPPO seri A3s warna merah dengan nomor Simcard 088806734249 pada hari Kamis tanggal 25 April 2021 sekira pukul 12.00 Wib.
- Bahwa terdakwa melakukan pembayaran secara langsung ke Bagoz pada hari Jumat tanggal 26 Maret 2021 sekitar pukul 15.00 Wib, kemudian malam harinya sekitar pukul 19.32 Wib, Bagoz mengantar langsung 14 (empat belas) butir Pil Atarax Alprazolam 1 mg dan 30 (tigapuluh) butir Pil Riklona Clonazepam 2 mg ke rumah terdakwa.
- Bahwa terdakwa kenal dengan Yuli sejak lebih dari 1 bulan yang lalu
- Bahwa awalnya Tim dari Ditresnarkoba POLDA DIYogyakarta telah menangkap saksi Yuli (terdakwa dalam berkas terpisah) pada hari Jumat tanggal 26 Maret 2021 sekitar pukul 20.30 Wib di rumah saksi Yuli (terdakwa dalam berkas terpisah) di Gg Tegalsari RT 08 Pakuncen Wirobrajan Yogyakarta
- Bahwa setahu terdakwa saksi Yuli (terdakwa dalam berkas terpisah) telah ditangkap Tim dari Ditresnarkoba karena Yuli telah membeli 20 butir pil riklona 2 Clonazepam 2 mg dari terdakwa pada hari Jumat tanggal 26 Maret 2021 sekitar pukul 19.00 Wib di rumah terdakwa di Ngampilan NG I / 79 RT 003 RW 001 Kelurahan Ngampilan Kecamatan Ngampilan Kota Yogyakarta

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2021/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan informasi dari saksi Yuli (terdakwa dalam berkas terpisah) tersebut maka Tim dari Ditresnarkoba Polda DI Yogyakarta telah menangkap terdakwa pada hari Jumat tanggal 26 Maret 2021 sekitar pukul 22.15 Wib di rumah saya di Ngampilan NG I / 79 RT 003 RW 001 Kelurahan Ngampilan Kecamatan Ngampilan Kota Yogyakarta
 - Bahwa Tim setahu terdakwa terdiri dari 6 personil Kepolisian.
 - Bahwa terdakwa menjual Pil tersebut kepada saksi Yuli (terdakwa dalam berkas terpisah) dengan harga 10 butir pil tersebut adalah Rp. 270.000,- namun uangnya belum dibayar dan baru akan dibayar saksi Yuli jika pil tersebut sudah laku terjual
 - Bahwa setahu terdakwa saksi Yuli (terdakwa dalam berkas terpisah)_ rencananya setiap 10 butir pilnya akan dijual saksi Yuli dengan harga Rp. 300.000,-
 - Bahwa terdakwa mengakui tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwajib untuk menyimpan, memiliki dan membawa Psikotropika
 - Bahwa saksi Yuli (terdakwa dalam berkas terpisah) membeli 20 (dua puluh) butir pil riklona 2 clonazepam 2 mg dengan harga Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah)
 - Bahwa cara saksi Yuli (terdakwa dalam berkas terpisah) pada hari Jumat tanggal 26 Maret 2021 sekitar pukul 17.00 Wib Yuli dengan menggunakan HP merk Huawei warna silver menghubungi terdakwa untuk membeli 20 butir pil Riklona (harga per 10 butirnya Rp. 270.000,-bahwa sesampai di rumah terdakwa di Ngampilan NG I / 79 RT 003 RW 001 Kelurahan Ngampilan Kecamatan Gedong Tengen Kota Yogyakarta saksi Yuli (terdakwa dalam berkas terpisah) langsung terdakwa beri 20 butir pil Riklona 2 Clonazepam 2 mg
 - Bahwa Pil tersebut lalu saksi Yuli (terdakwa dalam berkas terpisah) simpan di saku jaket sebelah depan lalu saksi Yuli bilang ke terdakwa “ uangnya nanti setelah pil laku saksi Yuli jual” Dan dijawab terdakwa “ Ya “.
 - Bahwa saksi Yuli mengakui telah 9 kali membeli Pil dari terdakwa.
 - Bahwa terdakwa menyatakan belum pernah dihukum.
- Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;
- Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 62 Undang Undang Nomor 5 Tahun 1997, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :
1. Unsur Barang Siapa
 2. Unsur Tanpa Hak
 3. Unsur Memiliki, menyimpan dan /atau membawa Psikotropika.

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2021/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur **barang Siapa**

Menimbang bahwa yang dimaksud barangsiapa adalah setiap orang atau manusia sebagai subyek hukum yang memiliki hak dan kewajiban serta dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadirkan seorang terdakwa yang bernama **Suprianto Alias Babe Bin Alip Martosudiro** setelah diperiksa dan diteliti identitasnya oleh Majelis Hakim ternyata sama dengan identitas terdakwa yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum, disamping itu dalam persidangan terdakwa mampu menjawab seluruh pertanyaan Majelis Hakim dan Penuntut Umum dengan baik dan lancar, kemudian dapat mengingat dan mengenali barang bukti yang diajukan didepan persidangan, maka hal tersebut menunjukkan bahwa terdakwa pada saat melakukan perbuatannya maupun pada saat memberikan keterangan didepan persidangan adalah dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.

Menimbang bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi.

Ad.2. . Unsur **Tanpa Hak**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah terdakwa secara tanpa hak memiliki, menyimpan Psikotropika tanpa ada resep dokter ataupun ijin dari pihak yang berwenang.

Menimbang bahwa berdasarkan kepada fakta yang terungkap dipersidangan :

- Bahwa terdakwa telah ditangkap oleh pihak yang berwajib pada hari Jumat tanggal 26 Maret 2021 sekitar pukul 22.15 Wib di rumah terdakwa di Ngampilan NG I / 79 RT 003 RW 001 Kelurahan Ngampilan Kecamatan Ngampilan Kota Yogyakarta
- Bahwa Ketua RT bersama Tim kemudian melakukan penggeledahan di kamar terdakwa dan menemukan 10 butir Pil AtaraX Alprazolam 1 mg dan 10 (sepuluh) butir Pil Riklona Clonazepam 2 mg dan 1 (satu) buah Hand Phone merk OPPO seri A3s warna merah dengan nomor Simcard 088806734249
- Bahwa atas semua barang bukti yang ditemukan semuanya diakui adalah milik terdakwa.
- Bahwa terdakwa mengakui membeli Pil Atarax Alprazolam dan Pil Riklona Clonazepam untuk dijual kembali dan untuk dipergunakan sendiri.

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2021/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari pengeledahan kepada terdakwa yang dilakukan petugas menemukan 10 butir Pil Atarax Alprazolam 1 mg dan 10 (sepuluh) butir Pil Riklona Clonazepam 2 mg di dinding kamar terdakwa.
- Bahwa terdakwa mengakui Pil Riklona Clonazepam yang terakhir terdakwa beli sebelum ditangkap sudah terdakwa jual ke saksi Yuli Sarjianto (terdakwa dalam berkas terpisah) sebanyak 20 butir dengan harga Rp. 540.000,- pada hari Jumat tanggal 26 Maret 2021 sekitar pukul 19.50 Wib (Yuli mengambil 20 butir Pil Riklona Clonazepam ke rumah terdakwa)
- Bahwa dalam pengeledahan di rumah terdakwa Polisi menemukan 1 (satu) buah Hand Phone merk OPPO seri A3s warna merah dengan nomor Simcard 088806734249 di depan kamar terdakwa.
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwajib untuk menyimpan, memiliki dan membawa psikotropika
- Bahwa terdakwa membeli 14 (empat belas) butir Pil Atarax Alprazolam 1 mg dan 30 (tigapuluh) butir Pil Riklona Clonazepam 2 mg dari teman face book terdakwa yang bernama Bagoz Lmb dengan harga Rp. 660.000,- (enam ratus enam puluh ribu rupiah)

Menimbang bahwa dengan adanya fakta tersebut diatas Majelis Hakim berkeyakinan unsure ini telah terpenuhi.

Ad.3. Unsur **Memiliki, menyimpan dan /atau membawa Psikotropika golongan IV**

- Menimbang bahwa sesuai dengan fakta yang terungkap dipersidangan
- Bahwa Tim dari Ditresnarkoba Polda DI Yogyakarta dengan didampingi Ketua RT telah menangkap terdakwa pada hari Jumat tanggal 26 Maret 2021 sekitar pukul 22.15 Wib di rumah terdakwa di Ngampilan NG I / 79 RT 003 RW 001 Kelurahan Ngampilan Kecamatan Ngampilan Kota Yogyakarta
 - Bahwa Ketua RT bersama Tim kemudian melakukan pengeledahan di kamar terdakwa dan menemukan 10 butir Pil AtaraX Alprazolam 1 mg dan 10 (sepuluh) butir Pil Riklona Clonazepam 2 mg dan 1 (satu) buah Hand Phone merk OPPO seri A3s warna merah dengan nomor Simcard 088806734249
 - Bahwa terdakwa mengakui membeli Pil Atarax Alprazolam dan Pil Riklona Clonazepam untuk dijual kembali dan untuk dipergunakan sendiri.
 - Bahwa dari pengeledahan yang dilakukan petugas menemukan 10 butir Pil Atarax Alprazolam 1 mg dan 10 (sepuluh) butir Pil Riklona Clonazepam 2 mg di dinding kamar terdakwa.
 - Bahwa terdakwa mengakui Pil Riklona Clonazepam yang terakhir terdakwa beli sebelum ditangkap sudah terdakwa jual ke saksi Yuli Sarjianto (terdakwa dalam berkas terpisah) sebanyak 20 butir dengan harga Rp.

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2021/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 540.000,- pada hari Jumat tanggal 26 Maret 2021 sekitar pukul 19.50 Wib (Yuli mengambil 20 butir Pil Riklona Clonazepam ke rumah terdakwa)
- Bahwa dalam pengeledahan di rumah terdakwa Petugas menemukan 1 (satu) buah Hand Phone merk OPPO seri A3s warna merah dengan nomor Simcard 088806734249 di depan kamar terdakwa.
 - Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwajib untuk menyimpan, memiliki dan membawa psikotropika
 - Bahwa terdakwa membeli 14 (empat belas) butir Pil Atarax Alprazolam 1 mg dan 30 (tigapuluh) butir Pil Riklona Clonazepam 2 mg dari teman face book terdakwa yang bernama Bagoz Lmb dengan harga Rp. 660.000,- (enam ratus enam puluh ribu rupiah)
 - Bahwa terdakwa mendapatkan pil tersebut dengan cara terdakwa menghubungi Bagoz Lmb melalui messenger Facebook dengan menggunakan Handphone merk OPPO seri A3s warna merah dengan nomor Simcard 088806734249 pada hari Kamis tanggal 25 April 2021 sekira pukul 12.00 Wib.
 - Bahwa terdakwa melakukan pembayaran secara langsung ke Bagoz pada hari Jumat tanggal 26 Maret 2021 sekitar pukul 15.00 Wib, kemudian malam harinya sekitar pukul 19.32 Wib, Bagoz mengantarkan langsung 14 (empat belas) butir Pil Atarax Alprazolam 1 mg dan 30 (tigapuluh) butir Pil Riklona Clonazepam 2 mg ke rumah terdakwa.
 - Bahwa terdakwa kenal dengan Yuli sejak lebih dari 1 bulan yang lalu
 - Bahwa awalnya Tim dari Ditresnarkoba POLDA DI Yogyakarta telah menangkap saksi Yuli (terdakwa dalam berkas terpisah) pada hari Jumat tanggal 26 Maret 2021 sekitar pukul 20.30 Wib di rumah saksi Yuli (terdakwa dalam berkas terpisah) di Gg Tegalsari RT 08 Pakuncen Wirobrajan Yogyakarta
 - Bahwa setahu terdakwa saksi Yuli (terdakwa dalam berkas terpisah) telah ditangkap Tim dari Ditresnarkoba karena Yuli telah membeli 20 butir pil riklona 2 clenozepam 2 mg dari terdakwa pada hari Jumat tanggal 26 Maret 2021 sekitar pukul 19.00 Wib di rumah terdakwa di Ngampilan NG I / 79 RT 003 RW 001 Kelurahan Ngampilan Kecamatan Ngampilan Kota Yogyakarta
 - Bahwa berdasarkan informasi dari saksi Yuli (terdakwa dalam berkas terpisah) tersebut maka Tim dari Ditresnarkoba Polda DI Yogyakarta telah menangkap terdakwa pada hari Jumat tanggal 26 Maret 2021 sekitar pukul 22.15 Wib di rumah terdakwa di Ngampilan NG I / 79 RT 003 RW 001 Kelurahan Ngampilan Kecamatan Ngampilan Kota Yogyakarta
 - Bahwa terdakwa menjual Pil tersebut kepada saksi Yuli (terdakwa dalam berkas terpisah) dengan harga 10 butir pil tersebut adalah Rp. 270.000,- namun uangnya belum dibayar dan baru akan dibayar saksi Yuli jika pil tersebut sudah laku terjual

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2021/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu terdakwa saksi Yuli (terdakwa dalam berkas terpisah)_ rencananya setiap 10 butir pilnya akan dijual saksi Yuli dengan harga Rp. 300.000,-
- Bahwa terdakwa mengakui tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwajib untuk menyimpan, memiliki dan membawa psikotropika
- Bahwa saksi Yuli (terdakwa dalam berkas terpisah) membeli 20 (dua puluh) butir pil riklona 2 clenozepam 2 mg dengan harga Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah)
- Bahwa cara saksi Yuli (terdakwa dalam berkas terpisah) pada hari Jumat tanggal 26 Maret 2021 sekitar pukul 17.00 Wib saksi Yuli (terdakwa dalam berkas terpisah) dengan menggunakan HP merk Huawei warna silver menghubungi terdakwa untuk membeli 20 butir pil Riklona (harga per 10 butirnya Rp. 270.000,-, bahwa sesampai di rumah terdakwa di Ngampilan NG I / 79 RT 003 RW 001 Kelurahan Ngampilan Kecamatan Gedong Tengen Kota Yogyakarta saksi Yuli (terdakwa dalam berkas terpisah) langsung terdakwa beri 20 butir pil Riklona 2 Clonazepam 2 mg
- Bahwa Pil tersebut lalu saksi Yuli (terdakwa dalam berkas terpisah) simpan di saku jaket sebelah depan lalu saksi Yuli bilang ke terdakwa “ uangnya nanti setelah pil laku saksi Yuli jual” Dan dijawab terdakwa “ Ya “.
- Bahwa saksi Yuli mengakui telah 9 kali membeli Pil dari terdakwa.

Menimbang bahwa dengan adanya fakta tersebut diatas Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsure ini telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 62 Undang Undang Nomor 5 Tahun 1997 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 20 (sepuluh) butir Pil Riklona Clonazepam 2 mg
- 1 (satu) buah tas pinggang warna abu abu hitam berisi 1 (satu) handphone merk Huawei warna silver dengan sim card :085779067640
- Uang tunai sebesar Rp 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

Perbuatan terdakwa tidak mendukung Program Pemerintah dalam rangka pemberantasan tindak pidana Narkotika.

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2021/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan :

Terdakwa belum pernah dihukum

Terdakwa menyesali perbuatannya

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 62 Undang Undang Nomor 5 Tahun 1997 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **SUPRIANTO Alias BABE Bin ALIP MARTOSUDIRO** bersalah melakukan tindak pidana secara tanpa hak memiliki/membawa Psikotropika **Golongan IV**.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **SUPRIANTO Alias BABE Bin ALIP MARTOSUDIRO** tersebut dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan dan Denda sejumlah Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) Dengan ketentuan apabila tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan,
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 10 (sepuluh) butir Pil Atarax Alprazolam 1 mg
 - 10 (sepuluh) butir Pil Riklona Clonazepam 2 mg
 - 1 (satu) buah Handphone merk OPPO seri A3s warna merah dengan No sim card 088806734249Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta, pada hari Senin, tanggal 12 Juli 2021, oleh kami, SUNDARI, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, ERNA INDRAWATI, S.H., M.H., HERI KURNIAWAN, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 21 Juli 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh RR. SRI WINASTUTI H, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2021/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yogyakarta, serta dihadiri oleh Widodo Andrianto, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ERNA INDRAWATI, S.H., M.H.

SUNDARI, S.H., M.H.

HERI KURNIAWAN, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

RR. SRI WINASTUTI H, S.H.

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2021/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)